

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 799 -
800/2538

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ชัยอะไหล่ยนต์ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 174 (2)

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในอุทธรณ์ของจำเลยว่ารับเป็นอุทธรณ์ของจำเลยหมายแจ้งให้โจทก์ทราบถ้าประสงค์จะแก้อุทธรณ์ให้ยื่นภายในกำหนดตามกฎหมายนับแต่วันรับหมายนี้คำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวไม่ได้ระบุโดยชัดแจ้งให้จำเลยซึ่งเป็นโจทก์ในชั้นอุทธรณ์มีหน้าที่นำส่งหมายนัดแจ้งให้โจทก์ซึ่งเป็นจำเลยในชั้นอุทธรณ์ทราบหรือเป็นการสั่งให้เจ้าพนักงานศาลจัดการส่งให้แก่โจทก์ตามหน้าที่ของศาลกรณีเช่นนี้จึงไม่มีกำหนดเวลาที่จำเลยจะต้องปฏิบัติตามที่ศาลกำหนดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา174(2)ดังนั้นการที่จำเลยไม่ไปเสียค่าธรรมเนียมในการส่งจะถือว่าจำเลยทิ้งฟ้องอุทธรณ์ตามมาตรา174(2)หาได้ไม่

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งเจ็ดร่วมกันชำระหนี้ให้แก่โจทก์ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี สัญญาขายลดเช็คและสัญญารับมอบสินค้าเชื่อพร้อมด้วยดอกเบี้ย และให้จำเลยทั้งเจ็ดร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์จำเลยที่ 2 ที่ 4 และที่ 5ได้ยื่นอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า รับอุทธรณ์ของจำเลยที่

2 ที่ 4 และที่ 5 และหมายแจ้งให้โจทก์ทราบ ถ้าประสงค์จะแก้อุทธรณ์ให้ยื่นภายใน กำหนดตามกฎหมายนับแต่วันรับหมาย ต่อมาวันที่ 28 พฤศจิกายน 2534 เจ้าหน้าที่ กรมบังคับคดีรายงานว่า จำเลยที่ 4 และที่ 5 ไม่มาเสียค่าธรรมเนียมในการนำส่ง หมายนัด ศาลชั้นต้นสั่งว่า ถือว่าจำเลยที่ 2 ที่ 4 และที่ 5 ทิ้งฟ้องอุทธรณ์ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 174(2) ให้จำหน่ายคดี

จำเลยที่ 4 และที่ 5 ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่า จำเลยที่ 4 และที่ 5 มิได้มี เจตนาทิ้งฟ้องอุทธรณ์หรือไม่ดำเนินคดีภายในกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย ขอให้ ศาลชั้นต้นเพิกถอนคำสั่งจำหน่ายคดีศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่ง เดิม

จำเลยที่ 4 และที่ 5 อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นและให้จำหน่ายคดีของจำเลยที่ 2 ที่ 4 และที่ 5 ออกจากสารบบความของศาลอุทธรณ์

จำเลยที่ 4 และที่ 5 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 174 บัญญัติว่า "ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้อง คือ (1) ฯลฯ (2) โจทก์เพิกเฉยไม่ดำเนินคดี ภายในเวลาที่ศาลเห็นสมควรกำหนดไว้เพื่อการนั้นโดยได้ส่งคำสั่งให้แก่โจทก์ โดยชอบแล้ว " คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ที่ 4 และที่ 5 ว่า เสนอวันนี้ จำเลยที่ 4 และที่ 5 นำเงินมาชำระภายในระยะเวลาที่ศาลได้ขยายให้ รับ เป็นอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ที่ 4 และที่ 5 หมายแจ้งให้โจทก์ทราบ ถ้าประสงค์จะแก้ อุทธรณ์ให้ยื่นภายในกำหนดตามกฎหมายนับแต่วันรับหมายนี้คำสั่งของศาลชั้นต้นดัง กล่าวไม่ได้ระบุโดยชัดแจ้งให้จำเลยที่ 4 และที่ 5 ซึ่งเป็นโจทก์ในชั้นอุทธรณ์มีหน้าที่

นำส่งหมายนัดแจ้งให้โจทก์ซึ่งเป็นจำเลยในชั้นอุทธรณ์ทราบหรือเป็นการสั่งให้เจ้าพนักงานศาลจัดการส่งให้แก่โจทก์ตามหน้าที่ของศาลกรณีเช่นนี้จึงไม่มีกำหนดเวลาที่จำเลยที่ 4 และที่ 5 จะต้องปฏิบัติตามที่ศาลกำหนดตามมาตรา 174(2) ดังนั้น การที่จำเลยที่ 4 และที่ 5 ไม่ไปเสียค่าธรรมเนียมในการส่งจะถือว่าจำเลยที่ 4 และที่ 5 ทั้งฟ้องอุทธรณ์ตามมาตรา 174(2) หาได้ไม่

พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่จำหน่ายคดีของจำเลยที่ 4 และที่ 5 ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 4 และที่ 5 ต่อกันไปนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ชูชาติ ศรีแสง-นิเวศน์ คำทอง-วินัย วิมลเศรษฐ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ